土地承包经营权退出机制的法律困境和制度建构*

童　彬

［摘要］土地承包经营权退出机制是我国农村土地承包法律制度的重要内容，更是继家庭承包制后农村土地法律制度改革需要积极应对的现实问题。土地承包经营权退出机制在法律制度和权利架构上均面临制度缺失和权利虚化的窘境。农村土地制度的自我完善就包括完善土地承包经营权退出机制。构建相关的激励机制和保障机制，保障退地农民的合法权益是退地机制的核心。总结土地承包经营权退出的试点经验并科学建构多元化的土地承包经营权相关法律法规是目前和今后一段时期内我国农村土地法律制度改革的着力方向。

［关键词］土地承包经营权　退出机制　法律困境　制度建构
［中图分类号］F301.3　［文献标识码］A　［文章编号］1003—7470（2017）—02—0038（08）
［作者］童　彬　副教授　重庆行政学院法学教研部　重庆市　400041

一、引言

土地承包经营权是解放农村生产力的顶层设计，更是实现法律赋予农民的土地使用权利重要表征。国家凭借法律制度和行政力量维护农村集体经济组织内部土地承包经营权均分的现实格局，防止出现于农民公平诉求相悖的大土地拥有者。这样做的好处是满足了农民的均田思想，保障了农民的最基本生活需求，为农村社会管理举措的稳步推进奠定了坚实的基础，但其所带来的负面效应是导致土地细碎化现象严重，妨碍了农业生产的集约化经营和生产效益的提高。[1]构建土地承包经营权退出的法律机制和配套制度已成为农村土地法律制度全面深化改革的重要目标。

二、当前我国土地承包经营权退出的现状分析

1．土地承包经营权生活保障作用弱化

部分农民对于土地经营权退出有后顾之忧，因而强化了土地的失业保障功能。农业生产成本高和农民收入低形成了鲜明对比，农民会主动选择收入更高的劳作方式。以土地对农户所承担的保障功能

*本文系 2013 年国家社科基金一般项目“集体土地‘三权’抵押融资窘境及改革措施研究”（编号：13BFX107）、2013 年教育部哲学社会科学重大攻关项目“农村土地股份制改革的理论探索与制度设计”（编号：13JZD007）、2013 年重庆社科规划一般项目“重庆市家庭农场经营模式及法律对策研究”（编号：2013YBFXl07）、2016 年度重庆行政学院（中共重庆市委党校）教学研究专项项目“以法治思维和法治方式推进社会治理研究”（编号：CQDX2016JY—006）的阶段性研究成果。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

来说，其重要性在不断弱化。随着工业化和城镇化的快速推进，分散化的小规模土地经营已经难以满足农民的发展需求。[2]农民外出打工逐渐成为主要收入之后，土地承包经营权的生存保障功能便开始弱化。若满足他们的退地补偿预期或者土地经营无利可图时，农民会出于现实理性选择退出土地承包经营权。农业产业化经营是一个历史过程，农业生产越来越成为一种商品生产而非糊口的活动。在这个过程中，首先是一些农民逐步摆脱对土地的依附，能够在农业之外谋求生活需要。当他们脱离农业之后，即可以释放剩余的农业生产资源（如土地）供他人使用。[3]建立土地承包经营权退出机制和完善土地承包经营权退出的相关法律法规，合理配置农村土地使用权和解决农民权益保障问题。

2．土地承包经营权流转失范

农村土地使用权流转速度加快和规模较大已成为农村土地制度改革需直面的现状。在农村土地规模化经营中，传统农业生产经营模式面临农村土地分散经营和农业人口大规模转移的困境。[4]但土地承包经营权流转的法律规范和现实操作不规范导致农村土地使用权流转的不规范和不合法。土地承包期一般应在 15 年到耕地承包期到期后再延长 30 年不变等政策文件和法律规定形成了“土地承包关系长久不变”的固化观念。农民离开农村，但并未离开农地；农民进入城市，但并未退出土地；因而进城农民将土地承包权流转给其他集体经济组织成员或者其他主体，更为甚者直接撂荒。部分农民在失去集体成员身份后仍然保有土地承包经营权并进行流转。大量劳动力流出、土地撂荒等问题均反映了土地承包经营权退出的必要性和可能性。

3．新型农业基本经营制度不能满足现实的迫切需要

农业经营形成了以联产承包农户为基础和多种农业经营主体并存的农业经营体系。农村土地制度和农业经营模式面临经营规模不高、老龄化、组织化和社会服务水平低等诸多挑战。新型农业经营主体和社会化服务框架在农业经营中扮演着重要角色，家庭农场、土地股份合作社、种养大户、龙头企业等农业经营主体需要整合农村土地使用权以便规模化经营。农村劳动力老龄化趋势明显、农业经营主体单体规模小和质量不高等因素引发农业经营体系的变革。离开农村的农民和撂荒的土地成为农业经营体系需要直视的问题。农村土地集体所有制和家庭承包经营制是我国在农村土地中的两项基本制度，关乎着我国农村土地所承载的政治、经济和社会功能的发挥。而农村土地承包经营权退出则是关乎此两项制度相互配合、互相联动的效果。[5]

4．全面深化改革的现实要求

2015 年，中办、国办《深化农村改革综合性实施方案》提出，在有条件的地方开展农民土地承包经营权有偿退出试点。2014 年，农业部等部门在《关于第二批农村改革试验区和试验任务的批复》中明确成都、内江等地将进行土地承包经营权退出机制的改革试点。2015 年的《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》指出：在坚持农村土地集体所有和充分尊重农民意愿的基础上，在农村改革试验区稳妥开展农户承包地有偿退出试点，引导有稳定非农就业收入、长期在城镇居住生活的农户自愿退出土地承包经营权。户籍制度改革、社会保障制度改革、供给侧改革等诸多改革为农民离开农村和退出土地承包经营权提供了较好的社会环境和制度基础。农民通过土地承包经营权退出制度实现土地资本化并获得合理补偿，从而带动农村财产权利的合理流动和分享全面深化改革带来的成果。分阶段和分地域探索土地承包经营权退出机制显得尤为必要，即“在有条件的地方开展农民土地承包经营权有偿退出试点。”

三、土地承包经营权退出机制运行的权利困境与制度缺失

1．土地承包经营权退出的法律边界

现有法律体系已有部分关于土地承包经营权退出的法律规定和司法解释，如《农村土地承包法》、《农村土地管理法》、《农村土地管理法实施条例》《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》。其中，《农村土地承包法》第 16 条、第 18 条、第 26 条、第 29 条、第 30 条、第 54 条等法律条文明确规定了土地承包经营权退出

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的基本情形，但未对土地承包经营权退出进行法律界定和类型化规定。现行法中对于土地承包经营权退出的有关规定却难以回应社会发展所提出的制度需求，相反，正在阻碍着社会的进一步发展。《农村土地承包法》第 26 条的第 2 款以及第 30 条的规定尤能佐证这一观点。[6]法律法规以及司法解释仅仅做出原则性规定，而并未规定农村土地承包经营权退出的具体程序，如是否应规定经过村民代表大会或村社集体同意和公示以及土地退出的补偿方式。因此，土地承包经营权退出机制可界定为通过农民自愿主动、被动和制度化等方式永久或长期放弃农村土地使用权，进而实现土地规模化经营和集约化经营的法律制度。

目前，我国农地承包经营权退出的路径主要包括两类。一是强制性退出，即政府以社会公共利益的名义对农村集体土地进行强制性征收；二是诱致性退出，即政府通过政策取向引导农户自愿退出农地承包经营权。[7]在法律法规和实务操作中，土地承包经营权退出可类型化为自动退出、被动退出和准退出。

（1）自动退出。在法律规定下，农民自动退出土地承包经营权。《农村土地承包法》第 18 条第 1 款规定："土地承包应当遵循以下原则：按照规定统一组织承包时，本集体经济组织成员依法平等地行使承包土地的权利，也可以自愿放弃承包土地的权利"。第 29 条规定："承包期内，承包方可以自愿将承包地交回发包方。承包方自愿交回承包地的，应当提前半年以书面形式通知发包方。承包方在承包期内交回承包地的，在承包期内不得再要求承包土地。"

（2）被动退出。第一，在公共利益目的情形下，政府征收农民土地使用权，从而导致农民被动退出土地承包经营权。《土地管理法》第 2 条第 4 款规定："国家为了公共利益的需要，可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿。"第 47 条规定："征收土地的，按照被征收土地的原用途给予补偿。"第二，在承包期内，由于承包方转为非农业户口或城镇户口，制度性收回土地承包经营权并给予相应补偿。第 26 条第 3 款和第 4 款规定："承包期内，承包方全家迁入设区的市，转为非农业户口的，应当将承包的耕地和草地交回发包方。承包方不交回的，发包方可以收回承包的耕地和草地。承包期内，承包方交回承包地或者发包方依法收回承包地时，承包方对其在承包地上投入而提高土地生产能力的，有权获得相应的补偿。"第三，地震、洪水、沙漠化等自然原因导致承包地严重损毁时面临的土地承包经营权退出。

（3）准退出。在承包期内，承包方将土地入股集体经济组织所组建的合作社或者第三方组建的农业企业或者合作社。《农村土地承包法》第 42 条：承包方之间为发展农业经济，可自愿联合将土地承包经营权入股，从事农业合作生产。具体类型如广东南海土地股份合作模式和四川内江土地承包经营权退出试点。四川省内江市龙门镇的农村土地经营权退出分为永久退出和长期退出两种方式，其中长期退出方式可归属于准退出。

2．土地承包经营权退出机制运行的权利困境

（1）土地承包经营权退出补偿不合理并未体现土地使用权的经济价值。现行的《土地承包法》中规定农民自愿放弃承包土地的权利有权获得相应的补偿，但是这种补偿机制没有体现土地的资本要素属性。[8]土地承包经营权退出需要大量补偿款，导致许多农村自治组织和当地政府无力承担该费用。由于不合理补偿或无力补偿，农民对自愿退出土地承包经营权没有积极性。调查显示，农民不愿退出承包地、宅基地的主要原因是土地的保障功能，担心如果一旦在城市失业，有低保也无法维持城市生活。[9]

（2）土地承包经营权退出程序机制缺失。在操作层面，并未建立常态的土地承包经营权退出机构而多为临时性机构。在土地承包退出程序上，临时性机构也采用临时性程序，如《重庆市户籍制度改革农村土地退出与利用办法》。法律法规并未具体细化退出程序而仅仅进行模糊性规定，而缺失退出方案的公布、实施以及配套措施等程序机制，如承包地与集体之间的利益关系、补偿机制和再次分配。

（3）土地承包经营权退出机制的扶持不足。在农村土地承包经营权退出试点地区，农村集体组织

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

并无较强经济实力来承担对退地农民的扶持。即使当地政府承担扶持经费，也存在政府扶持力度和政府角色定位问题。

（4）农村土地使用权的法权结构仍然呈封闭性样态。土地承包经营权退出制度性拒斥城市工商资本进行改良，导致农业投入严重不足以及农业资源流失。

3．土地承包经营权退出机制的监管不力

分析土地承包经营权退出机制应当研究土地使用权的各种法律关系，如家庭经营、市场作用、地区分类和政府指导等因素在土地承包经营权退出监管机制中的作用。就土地承包经营权退出试点地区而言，试点乡镇政府、集体经济组织等尚未在监管层面建立针对土地承包经营权退出的信息平台以及土地再次分配和利用监督机制。以土地承包经营权准退出为例，土地承包经营权入股新型农业经营主体（如土地合作社和龙头企业）事实上形成了类似土地承包经营权退出的情况。然而，新型农业经营主体在注册登记、运行宗旨、机构设置、职责划分等方面没有形成制度化的监管机制。地方政府和集体经济组织应当履行监管职能，防范工商资本骗取农业扶持资金和保护基本农业用地属性。一旦工商企业破坏或者污染农业用地以及改变农地用途，则监督部门有权终止流转协议并收回土地经营权。与此同时，新型农业经营主体缺少市场分析和经营管理人才，妨碍了新型农业经营主体的产业升级。在工商企业与农民共同采用股份制时，商业风险（如企业经营风险）一直伴随着农业经营全过程。因此，2016 年中央 1 号文件明确要求："鼓励发展股份合作，引导农户自愿以土地经营权等入股龙头企业和农民合作社，采取'保底收益＋按股分红'等方式，让农户分享加工销售环节收益，建立健全风险防范机制。"

4．土地承包经营权退出过程中的风险类型

集体土地管理职能、农村社会保障、经济发展水平等因素给土地承包经营权退出带来了诸多风险因素。农户农村土地退出风险主要来源于农户退地决策或退地损失对其未来生计、生活影响的不确定性。[10]第一种风险为强迫农民退地。土地承包经营权退出制度其根本目的是在保护农民合法权益基础上有序退出土地和实现土地规模化经营或股份制经营，不能依靠行政命令强行推动农民退出土地承包经营权。第二种风险为缺少程序机制。在法律规定不完善背景下，农民合法权益和争议解决缺少程序制度保障。在退地农民权益保障上缺少程序性规定，如退地公示和异议程序。尽管法律明确规定了农村土地承包经营权退出补偿制度，但是农地价格评估体系尚未建立。多数农民在退出土地时往往最为关心的是合理的退地补偿标准。第三种风险为法律规定不完善。《农村土地承包法》等现行法律规定并未明确系统规定农民退出土地承包经营权的法律制度和保障措施；《农村集体经济组织条例》等法律尚未制定也对农民退出土地承包经营权带来了法律风险。第四种风险为监管风险。农村土地承包经营权退出监管者及法律责任缺失带来了监管者缺失的风险，因而相关责任主体无需受到责任追究。由于农村土地承包经营权具有身份性（具备集体组织成员资格），在成员资格丧失时土地承包人将不能再享有农村土地承包经营权。农村土地经营权的发包通常由村委会来进行，进而成为土地承包经营合同的当事人之一。村委会作为自治组织而非行政机构，因而村委会在承包地和承包关系管理中不得不承担多重法律责任。

四、土地承包经营权退出机制的域外经验与国内试点

1．农村土地退出的比较法分析

（1）日本农村土地退出机制。日本法律严格控制土地买卖和土地权利变更，如土地流转和土地退出。土地所有者、土地使用者以及土地用途变更申请者和审批者都被进入法律监督的框架并设定了严格的法律责任体系。1970 年《农地法》修改后确定了农地保有合理化促进事业制度，以都道府公社和农协等主体作为农村土地买卖的法律主体。自《农地法》第二次修改后，日本政府突破农村土地占有和使用的限制，转而鼓励农村土地的租借和流转。由于城市经济发展和弃农的人数增加，农业经营者或农村人口退出土地的情形越发增多。放弃耕地的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

现象也越来越严重，2000 年为 34.3 万公顷，而 2010 年增加到 40 万公顷，增加幅度为 17%，其中 54%的耕地位于山区。[11] 2009 年《农地法》修改后，只要具有使用机械和劳动力条件的法人或个人均可获得土地使用权，从而放弃了农地利用管制。平成农地改革一般农业生产法人取得农地租赁权和借用权，其为处理农地撂荒提供了基本方式。

（2）美国农村土地退出机制。美国农村土地退出机制可分为土地所有权自由流转和政府征收土地所有权。土地私有制度是财产法体系的重要基础，更是土地自由流转的法律基础。联邦政府和州政府对全部土地行使管理权力。在农村土地征收上，美国政府需要采用购买土地开发权将土地权益变为公有。因此，《美国联邦宪法》第 5 条规定："非依正当法律程序，不得剥夺任何人的生命、自由或财产；非有合理补偿，不得征收私有财产供公共使用。"《土地法令》、《宅地法》、《联邦土地政策和管理法》等法律规定为保证农村土地流转或转让以及农民权益提供了法律制度基础。

（3）法国农村土地退出制度。自 20 世纪 20 年代以来，政府规定农村土地转让应用于农业用地且不能弃耕或修建筑物，政府有权征购弃耕地或劣耕地。农村土地转让或流转应当获得土地事务所的批准，否则转让或流转行为无效。1960 年《农业指导法》规定，依照土地流转的性质和面积实行层级补助和优惠信贷政策。土地整治与农村安置公司（SAFER）通过合并、交换和整治等方法将购买的小块土地和农场转让给大农场主或者有能力经营者。在土地流转前，SAFER 认定土地买卖或利用不合理，则可优先购买该土地。《农业指导法补充法案》规定，65 岁以上老年农民放弃土地经营或自愿让出土地可获得离农终身补贴，并且政府对经营农业或扩大农场规模的青年农民进行财政补贴。

（4）我国台湾地区农村土地退出制度。在当局实行的第三阶段计划土地改革中，其重点在于建立老农退休机制和开展"小地主大佃农"计划。农村土地实行分级分区管理和变更机制，并在土地银行和农会等机构协助下进行规模化经营和企业化经营。随着"农业发展条例"和"土地法"的修正，农村土地使用由"农地农有农用"变为"放宽农地农有，落实农地农用"。农村土地开启了自由买卖和自由租赁的法律制度，而不再采用三七五租赁方式。

2. 新型土地承包经营权退出机制的探索

在土地承包经营权退出试点改革中，出现了与生态移民相协调的宁夏平罗"三权"退出模式、与户籍制度改革相衔接的重庆"地票"模式、与产权制度改革相协调的宁国"股权退出"模式等试点经验。

（1）"平罗经验"。2011 年开始，宁夏平罗县成为了土地经营制度改革试验区，包括探索建立农民自愿永久退出土地承包经营权及其补偿机制。截至 2015 年，平罗县完成收储农民宅基地和房屋 1300 户、耕地 6600 多亩。最主要的问题在于补偿标准低和农民积极性不高，现行补偿标准为近三年土地产出的平均值累计到承包期满（2027 年左右）显得较低。农村土地承包经营权退出的基本原则为：前提为农民自愿提出书面申请；刚性条件是城里有固定住所、稳定的就业创业或经营收入；基础条件是承包土地已流转或不耕种且土地经营收入不是家庭主要收入来源。

（2）重庆"地票"。"地票"模式最初是以户籍制度改革相衔接的土地退出模式。2008 年，重庆市成立农村土地交易所并开始地票交易试点。地票交易制度其实质是城乡建设用地统一，且退出农村土地使用权。农村闲置的和价值低的土地使用权转移到水平较高的城市区域。农村土地所有权归属于集体所有，土地使用权归属于农民，所有权与使用权各自收益；耕地复垦验收后证券化为地票并由土地交易所进行市场化交易。近年来，重庆累计有 409 万农民转户进城，其中相当一部分自愿提出退出宅基地，成为地票的重要来源。农民每户 10 万元左右的地票收益，相当于进城农民工的'安家费'。有了这笔钱，他们的养老、住房、医疗、子女教育及家具购置等问题都能得到很好的解决。这样，他们就能更好地融入城市生活。[12]

（3）宁国"股权退出"。安徽省宁国市成立城乡统一的土地产权交易市场并通过产权折现抵资入股、产权入股股份合作等模式创建农民土地股份合作社。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

《农村土地承包经营权流转管理办法》第 35 条第 4 款规定："入股是指实行家庭承包方式的承包方之间为发展农业经济，将土地承包经营权作为股权，自愿联合从事农业合作生产经营；其他承包方式的承包方将土地承包经营权化为股权，入股组成股份公司或者合作社等，从事农业生产经营。"宁国市城乡土地交易中心对农村土地承包经营权、集体建设用地使用权和国有建设用地使用权依照统一交易规则进行统一交易。在自愿前提下，农民将农村土地承包经营权、林地和宅基地使用权、集体建设用地使用权入股成立土地股份合作社，并在城乡土地交易中心依法有序流转。宁国市出台《宁国市农村宅基地退出办法（试行）》，规定农村宅基地有偿退出后复垦为农用地，每亩最高可获 6 万元补助。

五、土地承包经营权退出的体制、机制及制度创新及多元化路径

1. 进一步完善土地承包经营权退出法律体制、机制及制度

总结土地承包经营权退出的法律类型和法律程序成为深化改革的重要方式。农村土地承包关系退出有多种原因，如果从法律关系变动的角度观察，大体可以分为基于法律行为的退出和基于法律事实的退出。[13] 土地承包经营权退出可类型化为法律行为退出和法律事实退出。法律行为退出可包括：土地承包经营权自愿有偿退出、土地承包经营权流转中退出（如"三权抵押"和土地入股）；法律事实退出包括：土地承包经营权强制退出（如长期撂荒、闲置、征收、迁居、婚姻、死亡、自然灾害等）。农村土地承包经营权自愿有偿退出应当坚持依法自愿、等价有偿、整户退出、权益保护等基本原则。在土地承包经营权强制退出情形下，法律规定的事由以集体经济组织的身份性作为强制退出土地的基本前提，而土地股份合作社中农民所拥有股份将不得不面临转让给其他成员或者被回购。

土地承包经营权退出法律程序应当包括组织机构的建立、退出方案的商讨、退出方案的意见征集、退出方案的公示、退出通知、退出审查、退出表决、退出合同的拟定、退出交付、退出登记、退出公示、退出工作的监督，等等。以重庆市巴南区天星寺镇芙蓉村学堂堡社"四权"为例，2015 年 5 月，社集体召开社员大会提出农民自愿放弃土地承包经营权、林权、宅基地使用权、集体经济收益分配权的退出方案，并且通过了相关决定；2015 年 6 月，社集体资产被中介组织评估为 1189 万元并确权给全体社员；2015 年 11 月，社集体与 7 户农民签订退出协议，户均补偿 53.75 万元。四川省成都市农村土地承包经营权退出为"双放弃"。如果农民自愿放弃土地承包经营权和宅基地使用权，则政府在城区集中修建房屋居住并享有与城镇职工相同的社会保险待遇。应当适时修订《农村土地承包法》、《土地管理法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规。

2. 建立土地承包经营权退出相关的政府管理和社会服务机制

尽管农村土地承包经营权退出主要发生在集体经济组织内部，但是政府机构应当承担相应的行政管理职责并提供相应的社会服务。政府机构以及社会服务机构应当提供土地承包经营权退出的公益性土地收储、土地用途管理、产权变更和备案等管理和服务。由于农民普遍担心退出土地承包经营权会影响生存保障和其他利益，政府机构在土地承包经营权退出中依法管理和提供公共服务显得尤为必要。应当建立市场化中介服务。在土地承包经营权补偿中，构建第三方评估机制来确定退出土地补偿价值是社会服务机制的重要内容。第三方评估机构的资格要件和资格审查应当有专门法律规范和制度要求。土地交易所、国土管理部门、规划部门等机构应当建立土地承包经营权退出的登记和备案机制、规划调整机制。

全国各地均开展了农村土地承包经营权退出的政府管理试点。重庆市巴南区政府和区委在制度层面作出了统一规范和构架了制度框架。巴南区天星寺镇在探索"四权"资源有偿退出上充分体现了政府机构在农村土地承包经营权退出中的作用。农户"四权"自愿有偿退出机制框架包括：退出原则、退出机制、退出条件和退出步骤。退出原则包括依法自愿、等价有偿、整户退出、两不损害（不损害农

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

民的权益和不损害集体利益）和两个不变（集体土地所有权性质不变和土地用途不变）。退出机制包括四方联动机制（退出方、承退方、引导方和合作方）、利益沟通机制、市场补偿机制、社会保障机制。退出条件包括具有集体经济组织成员资格、具有合法权属证明、征得家庭共有人同意、全家农转城和有稳定的非农收入来源以及合法稳定的住所。退出步骤，即“八步工作法”，包括确定前期投资业主，限定试点区域、落实补偿资金，缴存共管账户、充分征求农户意见，拟定退出方案、逐户核实“四权”，自愿提交退出申请、签订退出协议、支付部分款项，办理退出手续、完善退出手续，支付剩余款项、公开竞标，依法流转。农村土地承包经营权自愿有偿退出机制规范了农村土地使用权利用，并摆脱了农民与土地的身份关联属性。

3．实行土地承包经营权退出机制的财政、金融支撑体系

政府对土地承包经营权退出的财政支持和金融支持是重要的制度支撑，如退出补偿金、经营权抵押处置机制、农民失业保险。在财政支持方式上，政府与社会资本合作（PPP）项目、政府购买公共服务、风险补偿基金、民办公助等可为农村土地承包经营权退出提供财政支持。在市场经济体制框架下，市场对资源配置的基础性作用为土地经营权退出提供了市场化的路径。由于农村金融基础较差，金融机构开展农村土地金融服务可改观农村金融服务化境。市场化的金融支持体系也可为土地承包经营权退出提供资金支持。金融支持体系可为土地承包经营权退出提供市场信息发布、交易代理、金融保险以及法律法规咨询等服务。

土地承包经营权股份化可化解融资难的现状。农村土地股份化改革是农民以自己承包土地入股并退出土地经营，一旦需要资金时便可出让或抵押土地股份。土地承包经营权股份化让农民退出土地经营并保有土地股份可消除农民退地的顾虑。农民想实现完全的土地退出，只需要在土地交易所进行土地股份的出让从而真正实现股份退出。商业性金融、合作性金融、政策性金融相结合并建立多层次、广覆盖和风险可控的农村金融体系。商业银行可开辟农地融资业务为农村土地经营权退出解决融资难题，如三权抵押或四权抵押。土地交易所可为农村土地承包经营权退出提供市场化平台。尽管国家法律尚未对农村土地信托进行明确规定，但农村建设用地信托业务早已展开。虽然农民对农村土地没有所有权，但并不妨碍商业银行允许土地承包经营权进行信托。在信托模式下，农民同时获得财产权和资金信托产品。2008 年重庆土地交易所成立，其主要交易对象为农村集体建设用地。土地交易所、土地交易中心等类似机构应将交易对象扩展到农村土地承包经营权、农村房屋、农村宅基地、林权等。

4．完善土地承包经营权退出机制的农民权益保护措施

农村土地承包经营权退出制度设计的出发点是为保护农民合法权益和实现农村土地使用权合理利用。农村土地制度综合改革必须认真对待农民权益并设计合理的法律制度。在法律关系上，农民集体身份权和集体财产权之间难以理清成为土地承包经营权退出的障碍。土地财产权和社会权益之间的法律冲突成为处理土地承包经营权退出需要直面的现实问题。一旦农民权益保护制度设计不合理将直接导致农民合法权益受到损害和社会矛盾大量产生。完善农业转移人口市民化成本分担机制、户籍改革、统一的社会保障体制等法律制度成为农村土地承包经营权退出的重要内容。在《关于实施支持农业转移人口市民化若干财政政策的通知》中明确：逐步建立进城落户农民在农村的相关权益退出机制。

重庆梁平县在 2014 年便开始了土地承包经营权退出探索。土地改革要进一步推广，有两个问题需要顶层设计给予解答：一是到 2027 年第二轮承包期结束后，对于土地农民交还给社集体经济组织的土地，是否应该向本集体经济组织成员重新分配，目前国家政策、法律尚不明确。二是在对农村土地征用时，为了保障农民生存，目前国家有较为完善的征地农民养老保险等保证政策，但针对自愿退地的农民，相关配套社会保证政策尚处于空白阶段。[14] 梁平退地试点经验中，财政出资和社集体经济组织自筹方式共同解决农民退出土地承包经营权的补偿问题。健全农民权益保护机制也是降低土地承包经

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

营权退出风险的重要方式。降低承包地退出风险策略包括：建立健全城乡统一的社保与公共服务体系，弱化承包地社保功能；通过多种形式，拓宽农民就业渠道，增加农民非农收入，弱化农户承包地经营性收入。此外，地方政府还应建立完善的农村土地评估制度，提高退地补偿标准；加大退地农户的医疗、养老、教育等公共服务投入，以此实现退地农户的可持续发展。〔15〕

5．土地承包经营权退出机制的顶层设计和立法建议

加强土地承包经营权退出机制的顶层设计是保障土地经营权有序退出的重要基础。需要建立土地承包经营权退出机制与土地规模化经营的衔接机制，如土地交易所和土地收储公司；建立农村土地经营权退出机制的风险控制和法律纠纷解决机制，如社会稳定风险评估、土地裁判所、公用征收法庭；建立政府管理和社会服务体制，如土地交易所。农村土地制度综合改革最终需要在法律框架下进行和得到法律确认和保障。因此，在土地承包经营权退出的试点经验基础上，建议及时制定《农村土地承包经营权退出管理办法》等相关法律法规，系统规定农村土地承包经营权退出的法律类型、法律程序、政府管理、社会服务、财政补贴、金融支撑、法律监管、农民权益保护、风险控制和纠纷解决机制等相关内容。完善的土地经营权退出法律制度才能保障土地合理利用和农民合法权益。

六、结语

在中央深改组第七次会议上，习近平总书记强调："要鼓励地方、基层、群众解放思想、积极探索，推动顶层设计和基层探索良性互动、有机结合。"全面深化改革持续推进和新镇城镇化建设提速使得越来越多的农民离开故土并迁徙至城镇。在现行土地制度下，由于农民没有及时获得从土地集体所有制中自由退出的权利，无论是农民个体还是农民集体，都没有获得因工业化和城市化的快速发展，土地作为资产本来可以带给他们的众多的机会和巨大的收入。〔16〕因此，农村土地所用权、承包权和经营权的改革受到中央深改组的高度关注。土地承包经营权退出机制制度在此背景下获得重大改革的契机，需要对农村土地改革进行法律证论和保驾护航。

参考文献：

〔1〕赵万一，汪青松．土地承包经营权的功能转型及权能实现［J］．法学研究，2014，(01)．

〔2〕罗必良，何应龙，汪　沙，尤娜莉．土地承包经营权：农户退出意愿及其影响因素分析——基于广东省的农户问卷［J］．中国农村经济，2012，(06)．

〔3〕卢代富，邵　海．产业化背景下我国农业可持续发展的困境与法律对策［J］．法律科学，2013，(03)．

〔4〕童　彬．农村土地规模化经营的理论构建与制度创新研究［J］．理论月刊，2014，(08)．

〔5〕〔6〕谢根成，蒋院强．农村土地承包经营权退出制度的缺陷及完善［J］．农村经济，2015，(03)．

〔7〕王丽双，王春平．实现农地承包经营权退出制度的路径选择［J］．学术交流，2015，(11)．

〔8〕魏亚男，宋帅官．完善农村土地承包经营权退出机制［J］．农业经济，2014，(05)．

〔9〕滕亚为．户籍改革中农村土地退出补偿机制研究——以重庆市为例［J］．国家行政学院学报，2011，(04)．

〔10〕〔15〕王兆林，杨庆媛，李　斌．农户农村土地退出风险认知及其影响因素分析：重庆的实证［J］．中国土地科学，2015，(07)．

〔11〕牛山敬二．日本农业与农村的现状及危机［J］．中国农史，2012，(01)．

〔12〕黄奇帆．地票制度实验与效果——重庆土地交易制度创新之思考［J］．学习时报，2015，(05)．

〔13〕吴兴国．农村土地承包关系退出法律问题初探［J］．求索，2012，(02)．

〔14〕李　松．承包地"变现"记：农民进城农民"退地"观察（上）［J］．半月谈，2016，(08)．

〔16〕文贯中．土地制度必须允许农民有退出自由［J］．社会观察，2008，(11)．

责任编辑：秋　音
校　　对：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net